



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II Lavoro

N. 32472/2020 R.Gen.

Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 2.2.2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 429, I comma, c.p.c.

nella causa

T R A

Parte_1, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 73,
. Nicola Nanni (PEC *Email_1*),
che la rappresenta e difende giusta procura in

RICORRENTE

E

Controparte_1, in persona del

RESISTENTE CONTUMACE

Oggetto: fondo di garanzia per TFR.

Conclusioni: il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 26.11.2020, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, rappresentando di aver lavorato alle dipendenze di *CP_2* che, in data 13.9.2017, la suddetta società sottoscriveva con *[...]* *Organizzazione_1* un contratto di affitto di ramo d'azienda *Organizzazione_2* ddetta la ricorrente; che il contratto d'affitto prevedeva presi nel ramo d'azienda i debiti maturati alla data della cessione; che, per quanto riguardava i dipendenti del ramo d'azienda, la cedente garantiva che gli stessi erano stati regolarmente retribuiti e che erano stati effettuati tutti gli accantonamenti obbligatori in ordine al TFR; che la ricorrente sottoscriveva, in data 15.9.2017, un accordo di conciliazione in sede sindacale con *CP_2* la quale riconosceva il debito, oltre che per il TFR (€ 1.267,07), anc silità di agosto e settembre 2017, per i ratei di 13° e di 14°, nonché per ferie e permessi; che, a fronte dell'inadempimento della società nel pagamento delle mensilità di agosto e settembre 2017, la Sig.ra *Pt_1* otteneva decreto ingiuntivo n. 5167/2018 (RG. n.

15905/2018), non opposto; che, mediante la sentenza n. 647 del 12.9.2018, il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento di CP_2 che, in data 12.11.2018, l'affittuaria esercitava il recesso dal contratto che la ricorrente veniva ammessa, in data 26.2.2019, al passivo del fallimento di CP_2 per l'importo di € 1.267,07 a titolo di TFR ed € 3.336,19 a titolo di retribuzioni di agosto e settembre 2017, ferie e permessi non goduti, per un totale di € 4.603,26; di aver richiesto al Fondo di Garanzia CP_1 il pagamento del TFR e delle ultime mensilità; che la domanda relativa al TFR era stata accolta con provvedimento CP_1 del 7.11.2019; che il fallimento CP_2 cedeva il ramo d'azienda all'ex affittuario a cui denominazione era cambi Organizzazione_3 che non sussisteva la responsabilità della cessionaria per il ramo d'azienda ceduto sorto prima del 13.9.2017; che, in data 22.1.2020, l'CP_1 rigettava la domanda per la liquidazione dei crediti di lavoro, in quanto non sussisteva la cessazione del rapporto di lavoro, e che, in data 24.1.2020, chiedeva la restituzione di quanto pagato a titolo di TFR; che la Sig.ra Pt_1 presentava, in data 24.2.2020, ricorso al Comitato Provinciale CP_1 di Roma, rigettato in data 15.9.2020; che, quando il cedente sia un'imprenditrice, si applica ad una procedura concorsuale, il Fondo di Garanzia CP_1 ha l'obbligo di tutelare il lavoratore, poiché, in tal caso, viene meno la responsabilità solidale del cessionario. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo: "A) Accertato e dichiarato che la ricorrente era dipendente del ramo d'azienda affittato da CP_2 a Organizzazione_1 [...] con atto del 13.09.2017;

Accertato e dichiarato che, intervenuto il fallimento di CP_2 in data 12.11.2018 l'affittuario ha retrocesso il ramo d'azienda al fallimento;

C) Accertato e dichiarato che il suddetto ramo di azienda è stato trasferito dal Controparte_3 a Org_3 per atto Notario Per_1 del 05.09.2019;

Controparte_3 c Org_3, il trasferimento dell'azienda è avvenuto nell'ambito di procedura concorsuale, e che il Fondo di Garanzia CP_1 ha l'obbligo di intervenire a tutela e garanzia dei crediti dei lavori appartenenti al ramo d'azienda ceduto;

E) Accertato e dichiarato che i crediti della ricorrente sono stati ammessi al passivo del Controparte_3 per l'importo complessivo di euro 4.603,26 ed in particolare per € 1.267,07 a titolo di TFR ed euro 3.336,19 quali retribuzioni mesi di agosto e settembre 2017, ferie e permessi non goduti; e che detti importi sono stati esattamente corrisposti da Fondo Garanzia CP_1

F) Dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di CP_4 [...] datati 22 e 24 gennaio 2020, e di ogni richiesta di ripetizione dal Fondo di Garanzia CP_1 alla ricorrente.

G) Dichiarare conseguentemente fondata la richiesta di ripetizione della somma erogata a titolo di TFR e condannare CP_1 al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 3.336,19 (come da sentenza) ex art. 2 D. Lgs 80/92, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla domanda del 14.10.2019, o in subordine dalla diversa data che risulterà di giustizia).

I) Condannare CP_1 al pagamento delle spese di lite del giudizio".

Nonostante la nullità della notifica, non si costituiva in giudizio l'CP_1 rimanendo contumace.

La causa, istruita con la sola documentazione prodotta da parte ricorrente, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita di trovare accoglimento.

Giova preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 297/1982, *"E' istituito presso l' CP_1 nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto"*.

L'intervento del Fondo di garanzia è stato esteso anche alle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto, come si evince dal D. Lgs. 80/1992, che all'art. 1, comma 1, prevede che *"Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2"*. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato D. Lgs., *"Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1 (...)"*. L'art. 2, comma 5 del D. Lgs. n. 80 del 1992 prevede che : *"Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda"*.

Per quanto attiene ai datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali, i requisiti richiesti per l'intervento del Fondo sono: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; l'accertamento dello stato d'insolvenza, mediante apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa oppure amministrazione straordinaria); l'accertamento della sussistenza del credito vantato dal lavoratore a titolo di TFR e/o ultime tre mensilità, accertamento che nel fallimento, nell'amministrazione straordinaria e nella liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, in tal modo determinandosi la misura dell'obbligazione a carico del Fondo di Garanzia. Nello stesso senso si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha affermato: *"il diritto del lavoratore di ottenere dall' CP_1 in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti re ivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n.297 del 1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all' CP_1 e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti Fondo di garanzia"* (Cass. Sez. L, Sent. n. 4183/2006).

Oggetto dell'odierna controversia è la sussistenza del diritto del lavoratore ad ottenere, da parte del Fondo di Garanzia ^{CP_1} il pagamento delle ultime mensilità e del TFR, laddove il fallimento del datore ^{oro} abbia ceduto il ramo di azienda a cui era addetto il dipendente.

Ai sensi dell'art. 2112 c.c., *"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.*

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro".

Laddove il datore di lavoro (cedente), prima di essere assoggettato ad una procedura concorsuale, trasferisca un ramo di azienda a terzi (cessionario), non può operare a tutela dei lavoratori il Fondo di Garanzia istituito presso l' ^{CP_1} poiché il cessionario, ai sensi dell'art. 2112, comma 2, c.c., è tenuto a corrispondere le ultime tre mensilità di retribuzione ed il TFR anche per la parte maturata alle dipendenze del cedente. Difatti, debitori di tali somme sono, in via solidale, il cedente ed il cessionario per la parte maturata fino alla data della cessione, mentre per la quota maturata successivamente è responsabile esclusivamente il cessionario. Ne consegue che il Fondo di Garanzia ^{CP_1} non opera nel caso di insolvenza del cedente, stante la solidarietà tra quest'ultimo ed il cessionario per i debiti maturati fino alla data del trasferimento del ramo di azienda, ma solo nell'ipotesi di insolvenza del cessionario, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: *"l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'^{CP_1} che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. ritenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. 297/1982"* (Cass. Sent. n. 19277/2018).

Diversamente, qualora il trasferimento sia attuato da un datore di lavoro già assoggettato ad una procedura concorsuale, per i lavoratori il cui rapporto di lavoro continua alle dipendenze del cessionario non si applicano le tutele di cui all'art. 2112 c.c.: in tale circostanza, non essendo il cessionario solidalmente obbligato con il cedente per i debiti maturati anteriormente alla cessione, il Fondo di Garanzia dell' ^{CP_1} è obbligato a corrispondere le ultime tre mensilità di retribuzione ed il TFR maturate alle dipendenze del cedente fino alla data del trasferimento, salvo che non sia stato previsto l'accollo del debito da parte del cessionario. Pertanto, in tal caso, il Fondo di Garanzia ^{CP_1} è tenuto ad intervenire in merito ai crediti maturati – fino alla data della cessione – a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze del cessionario, purchè, ovviamente, ricorrano tutte le condizioni di cui all'art. 2 della L. 297/1982 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare).

Nel caso di specie, sulla base contratto di cessione del ramo di azienda allegato al fascicolo di parte ricorrente (cfr. all. n. 9), *“Le parti convengono che ai sensi dell’art. 105, 4 comma, del R.D. 267/1942, è esclusa la responsabilità della parte cessionaria per i debiti relativi all’esercizio dell’azienda ceduta sorti prima del 13 settembre 2017”*. Si evince, pertanto, il mancato accollo del debito di cui all’odierno giudizio da parte della società cessionaria, con conseguente obbligo del Fondo di Garanzia *CP_1* ad erogare, a favore della Sig.ra *Pt_1* le somme a titolo di retribuzioni de *CP_1* i di agosto e settembre 2017, di *CP_1* rmessi non goduti, nonché a titolo di TFR, per un totale di € 4.603,26, sussistendo tutte le condizioni richieste dall’art. 2 della L. 297/1982. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

accoglie il ricorso proposto da *Parte_1* in data 26.11.2020 e **per l’effetto dichiara** che *Parte_1* *CP_1* uta alla restituzione della somma erogata a titolo *CP_1* vedimento del 24.1.2020;

condanna altresì l *CP_1* al pagamento, in favore della ricorrente, dell’importo di € 3.336,19 a titolo di *CP_1* uzioni relative ai mesi di agosto e settembre 2017,;

condanna *CP_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore dell *CP_1* rrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma 2.2.2021

Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani